

심사기획조정위원회운영규정

[소관 : 특허심사총괄과]

제정 2004. 12. 24. 훈령 제397호

개정 2013. 10. 8. 훈령 제747호

개정 2019. 12. 27. 훈령 제980호

개정 2025. 10. 30. 훈령 제2호

제1조(목적) 특허·실용신안·디자인·상표 등록출원의 심사(이하 "심사"라 한다)와 관련된 정책 및 계획의 수립, 총괄 조정·평가 및 제도 운영에 관하여 주요사항을 심의하기 위한 심사기획조정위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 위원회는 다음 각호 사항을 심의한다.

1. 심사관련 법령 및 제도운영에 관한 주요사항
2. 심사정책·계획의 수립 및 조정에 관한 주요사항
3. 심사국 간 업무 및 인력의 조정
4. 심사품질 및 평가에 관한 주요사항
5. 심사국 공통사항의 종합·조정에 관한 사항
6. 기타 심사와 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 주요사항

제3조(위원회 구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 위원 8인으로 구성한다.

② 위원장은 차장이 되고, 위원은 상표디자인심사국장·특허심사기획국장·융복합기술심사국장·전기통신기술심사국장·화학생명기술심사국장·기계금속기술심사국장, 정보고객지원국장 및 특허심판원장이 지정하는 심판장 1인이 된다.

③ 위원회의 회무를 처리하기 위하여 간사 2인을 두되, 간사는 특허심사기획과장과 상표심사정책과장으로 한다.

④ 특허·실용신안 업무와 관련된 사항을 심의하기 위한 회의의 경우에는 특허심사기획과장이 간사가 되고, 상표·디자인 업무에 관한 사항을 심의하기 위한 회의의 경우에는 상표심사정책과장이 간사가 된다.

제4조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회의 회무를 통리하고 위원회를 대표한다.

② 위원장이 사고가 있을 때에는 직제순위에 의하여 그 직무를 대행한다.

제5조(회의소집 및 운영) ① 위원회의 회의는 반기별로 1회 개최함을 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 회의를 수시로 개최할 수 있다. 회의를 소집하고자 할 경우에 위원장은 회의 개최일시, 장소, 회의안건을 각 위원에게 통지하여야 한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 3분의2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며 가부 동수일 경우에는 위원장이 의결권을 가진다.

③사안의 긴급, 기타 사유로 인하여 회의를 개최할 수 없는 경우에는 서면심의로 갈음할 수 있다.

제6조(심의요청) 각 위원이 제2조의 규정에 의한 심의를 위원장에게 요청하고자 할 때에는 사전에 위원장에게 안건을 제출하고 그 취지를 보고하여야 한다.

제7조(의견청취) 위원장은 필요하다고 인정할 경우 심의와 관련된 실·국·과장(담당관) 등을 회의에 참석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제8조(회의결과 보고 및 회의록 등) ①위원회 회의 결과 결정된 주요사항에 대하여는 처장에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.
②위원장은 간사로 하여금 회의록 및 회의결과의 처리상황을 기록 유지하게 하여야 한다.

제10조(시행세칙) 이 규정에 정한 것 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정 한다.

부 칙 <제397호,2004.12.24.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행 한다.

제2조(위원의 구성 및 임기에 관한 경과조치) 이 규정 시행 이전에 구성된 위원은 이 규정에 의해 구성된 것으로 본다.

부 칙 <제747호,2013.10.8.>

이 규정은 2013년 10월 10일부터 시행한다.

부 칙 <제980호,2019.12.27.>

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 < 제2호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.